

1503141-28.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Denise Gomes Bezerra Mota

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, crucial a palavra do ofendido, desde que coerente e segura, sendo a mais valiosa peça de convicção judicial.

Ademais, é certo que os delitos de roubo, em regra, são cometidos na clandestinidade, sendo a palavra da vítima de suma importância para o esclarecimento dos fatos.

Neste sentido, a jurisprudência:

"[...] nos crimes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

1ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11440-550

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503141-28.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503141-28.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2248714/2022 - DEL.POL.GUARUJA, 27351858 -

DEL.POL.GUARUJA, 2248714 - DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS DE JESUS TEIXEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Denise Gomes Bezerra Mota

Vistos.

Douglas de Jesus Teixeira, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma dos artigos 29, caput, e 70, todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 12 de setembro de 2022, por volta das 09:00 horas, na Rua Professor Mario de Almeida Pires, altura do nº 8000, Jardim Virgínia, nesta cidade

e Comarca de Guarujá, previamente ajustado, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, subtraiu, para si e para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo, dois aparelhos celulares marca Samsung e Xaiomi, avaliados em três mil reais, um relógio de pulso smartwatch marca Amazfit, avaliado em um mil e quinhentos reais, e uma aliança, avaliada em três mil reais, pertencentes a D.H.B., assim como um aparelho celular marca Realme, avaliado em um mil e quinhentos reais, pertencente a E.N.C.B. Recebida a denúncia (fls. 51/52), o réu foi citado (fls.118) e apresentou resposta à acusação (fls. 53/57), que foi rejeitada (fls. 84/86).

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas, duas testemunhas de acusação, uma testemunha de defesa e o réu foi interrogado (fls. 155/156). Foi declarada encerrada a instrução e as partes não requereram diligências (fls. 157).

Nos debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação, pois entendeu que a materialidade e autoria do delito encontram-se plenamente demonstradas nos autos (fls. 157/169).

A defesa do réu, nos memoriais, requereu a improcedência da ação, com a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Alternativamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, a fixação de regime inicial aberto com a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e, por fim, a concessão ao réu do direito de apelar em liberdade (fls. 171/181).

É relatório.

Decido.

As provas amealhadas nos autos ao longo da instrução probatória autorizam a procedência da presente ação penal.

A materialidade dos delitos está devidamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 08/11, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, pelo laudo pericial do veículo de fls. 148/154, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria do réu também restou incontroversa pelas provas produzidas durante a instrução criminal.

Interrogado em sede policial, o réu afirmou que, no dia anterior, por volta da 01:00 hora, estava na praça do Areião e que sempre aparecem algumas pessoas por lá pedindo carona. Em dado momento, chegaram dois moleques, conhecidos como "Rato" e "Neguinho", que conhecem o interrogando como "Surfe", e chamaram o interrogando para ir ao Maluf. Então, parou no posto e eles abasteceram o veículo com quarenta reais. Em seguida, foram para o Maluf, mas, ao chegarem no local, eles disseram que estava vazio e pediram para retornar à Praça do Areião. Retornaram, vindo "pelas ruas de dentro". Em certo momento, eles pediram para o interrogando parar o carro e colocaram duas flanelas nas placas do veículo. Após, seguiram caminho. Contudo, em determinado momento, eles pediram para o interrogando parar o carro. Então, desembarcaram do veículo e abordaram um trio, anunciando o roubo. Viu que eles estavam armados com uma pistola e diziam que iriam matar as vítimas, mas uma das vítimas disse que a arma era de brinquedo. Um dos ladrões dizia que a arma era de verdade e ficava dando "golpes", como se estivesse alimentando a arma com a munição, mas era de Air Soft. Após, eles correram e entraram no carro, tendo o interrogando saído com o veículo. Deixou os indivíduos no "Areião" e foi para casa. Entretanto, seu veículo estava com problema, então iria deixá-lo na oficina, mas foi abordado pelos policiais militares durante o trajeto. A abordagem das vítimas ocorreu pela manhã. Não praticou outros roubos anteriormente. Os indivíduos retiraram as flanelas logo que retornaram para o veículo. Quando parou o veículo, parou pouco mais à frente das vítimas, portanto, quando eles voltaram para o carro, devem ter voltado e retirado a flanela. Não se recorda se quando parou o carro na oficina estava com a flanela. Só se atentou à flanela, quando o policial o indagou sobre. Lembrou-se que tinha uma flanela no carro, pois gosta de deixá-lo sempre limpo. Desconhece o nome e o endereço de "Rato" ou "Neguinho". Não possui celular (fls. 06).

Interrogado em juízo, o réu alterou a versão dos fatos. Disse que na data dos fatos estava na Praça do Areião quando chegaram dois indivíduos conhecidos como

"Ratinho" e "Neguinho". Os indivíduos pediram carona para ir ao Morro do Maluf e abasteceram o veículo, então concordou em levá-los. No local, os indivíduos pediram carona novamente para retornarem ao Areião. Quando retornavam, já na praia da Enseada, parou o veículo a pedido dos indivíduos, mas não ficou observando-os, pois estava mexendo no aparelho multimídia. Mais à frente, próximo à Rua Acre, avistou quatro pessoas. Neste momento, os indivíduos desceram do veículo ainda em movimento e anunciaram o assalto. Tudo aconteceu muito rápido. Os indivíduos foram em direção às vítimas, subtraíram seus pertences e já retornaram para o veículo. Quando retornaram ao veículo, indagou os indivíduos sobre os fatos, mas eles colocaram a arma na cintura do interrogando e disseram "só dirige". Deixou os roubadores próximo à Praça do Areião e seguiu para sua residência, mas foi abordado pelos policiais militares logo em seguida. Contou os fatos aos policiais e foi conduzido à delegacia. Não subtraiu nada das vítimas nem foi visto por elas. Soube apenas posteriormente, pelos policiais, que tinham sido colocadas flanelas sobre as placas do veículo. Acredita que os indivíduos colocaram as flanelas no momento em que parou o carro para que eles urinassem. Viu um dos indivíduos apontando a arma para a vítima. Não tinha amizade com os indivíduos. Notou que os roubadores estavam armados apenas no momento em que anunciaram o roubo. As vítimas não reagiram, apenas gritaram pedindo socorro. Não fugiu porque tudo aconteceu muito rápido. Recebeu um soco de um dos policiais militares, mas não foi nenhum dos policiais ouvidos em audiência (fls. 170)

Entretanto, as provas dos autos, produzidas sob o crivo do contraditório, demonstraram a autoria delitiva do réu, e não foi apresentada situação a excluir o crime ou isentá-lo de pena.

Senão vejamos.

O ofendido D.H.B., em juízo, declarou que na data dos fatos, no período da manhã, estava caminhando, acompanhado de sua genitora e seus dois tios, quando passou por eles um veículo que estava com as placas encobertas. Conseguiu visualizar apenas o último dígito da placa, como sendo o nº 3. Mais à frente, o veículo parou e saíram dois rapazes de seu interior, sendo que um deles estava armado. O indivíduo armado, que saiu da parte da frente do veículo, abordou a genitora do declarante e seu tio. O declarante foi abordado pelo outro roubo, que saiu da parte de trás do veículo. A tia do declarante estava mais pra trás e fingiu que não estava com eles, o que fez com que ela não fosse abordada pelos criminosos. O tio do declarante tentou pegar a arma do assaltante, mas não conseguiu. O assaltante apontava a arma para a genitora e para o tio do declarante. Tentou reagir, mas os roubadores correram para dentro do veículo. Neste momento, o motorista do veículo virou-se para ver o que estava acontecendo. Acredita que o motorista estava esperando seu comparsa entrar no veículo para, então, empreender fuga. No momento dos fatos, fez sinal para um veículo que passou pelo local, pedindo ajuda. Acredita que os ocupantes deste carro acionaram a polícia, pois logo em seguida apareceu uma viatura. Os assaltantes estavam em um carro modelo Santa Fé, preto, que tinha um adesivo da Apple colado na parte traseira do veículo. Cerca de trinta minutos depois, compareceram à delegacia para realizar o reconhecimento de um indivíduo detido. Reconheceu o veículo apreendido como sendo o mesmo veículo utilizado no crime. Os bens subtraídos não foram recuperados. Foram subtraídos três telefones celulares, uma aliança, um relógio e a sacola do pão. A mãe do réu apareceu na delegacia e confirmou o envolvimento do réu com criminosos. O crime foi cometido por três indivíduos, sendo um deles o motorista do veículo e os outros dois os assaltantes. Na delegacia, reconheceu com certeza o indivíduo detido como sendo o motorista do veículo. Durante o assalto, o réu permaneceu dentro do carro, com as duas portas abertas, aguardando a prática do crime e o retorno dos comparsas. Depois que os bens foram subtraídos, os dois roubadores entraram no veículo e empreenderam fuga. Visualizou a arma de fogo. Escutou um som metálico quando o assaltante bateu com a arma contra o vidro do veículo. Acredita que se tratava de uma arma verdadeira. O tio do declarante tinha sessenta e cinco anos de idade, ele não compareceu à delegacia porque estava em estado de choque. A ação criminosa durou cerca de três minutos. Em nenhum momento o motorista desceu do veículo. Conseguiu visualizar o rosto do motorista durante a empreitada criminosa. Em juízo,

reconheceu com certeza o réu como sendo o assaltante que dirigia o veículo (fls. 170).

Em juízo, a vítima E.N.C.B. declarou que na data dos fatos, pela manhã, saiu para caminhar na praia da Enseada com seu filho e seus dois irmãos. Em certo momento, passou por eles um veículo com as placas cobertas. Logo em seguida, dois assaltantes desceram do veículo com arma em punho e anunciaram o roubo. Tudo aconteceu muito rápido. Um dos roubadores apontou a arma para a declarante e pegou seu celular. O outro criminoso rendeu o filho da declarante e pegou sua aliança. Ficou traumatizada com os fatos. Os criminosos levaram até o pão que a declarante havia comprado. Depois que os dois assaltantes desceram do carro, o veículo ficou parado no local, com as duas portas abertas. O motorista ficou dentro do carro, aguardando os outros indivíduos. Depois dos fatos, os assaltantes correram para dentro do veículo. Tentaram deter os roubadores. Quando se aproximou do veículo, visualizou o rosto do motorista, que estava descoberto. Na delegacia, reconheceu o réu com certeza como sendo o assaltante que dirigia o veículo. Também reconheceu o veículo apreendido como sendo o mesmo carro utilizado na empreitada criminosa (tratava-se de um veículo Santa Fé, preto, contendo como último dígito o nº 3, o qual havia ficado descoberto). Foram subtraídos o celular da declarante, o celular de seu filho (bem como sua aliança, seu relógio e um óculos), e o celular de seu irmão. O irmão da declarante possui mais de sessenta anos. Não foi efetuado nenhum disparo de arma de fogo. Não conseguiram pegar a arma. Em juízo, reconheceu com certeza o réu como sendo o assaltante que dirigia o veículo (fls. 170).

No mesmo sentido, as declarações prestadas pelas vítimas na fase policial, destacando-se que, em sede policial, as vítimas também reconheceram o réu com certeza como sendo o assaltante que dirigia o veículo (fls. 04 e 05).

De ressaltar-se que, nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, crucial a palavra do ofendido, desde que coerente e segura, sendo a mais valiosa peça de convicção judicial. Ademais, é certo que os delitos de roubo, em regra, são cometidos na clandestinidade, sendo a palavra da vítima de suma importância para o esclarecimento dos fatos.

Neste sentido, a jurisprudência:

"[...] nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios [...]" (STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 09/03/2017, DJe 17/03/2017)

E as declarações das vítimas não são provas isoladas nos autos, uma vez que corroboradas pelos depoimentos das testemunhas policiais ouvidas em juízo.

O policial militar Rodrigo Souza Santos, no seu depoimento judicial, narrou que na data dos fatos foi comunicado via COPOM acerca de um roubo cometido por três indivíduos em um veículo Santa Fé, que teria se deslocado em direção à comunidade do Areião. Em patrulhamento, na saída do bairro Areião, identificaram o veículo e realizaram a abordagem. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado.

Indagado, o réu, condutor do veículo, confessou ter praticado o crime juntamente com dois amigos de nome "Ratinho" e "Neguinho". Afirmou, ainda, que deixou os comparsas no bairro Areião, junto com os pertences das vítimas, e que estava a caminho de casa. O réu foi detido e encaminhado à delegacia. Não conhecia o réu anteriormente. A genitora do réu compareceu à delegacia durante a ocorrência e afirmou que ele trabalhava em um Hotel (fls. 170).

Ailton Alves de Souza, policial militar, em juízo, disse que na data dos fatos foi comunicado via COPOM acerca de um roubo cometido por três indivíduos, que teriam se evadido em um veículo Santa Fé, de cor preta. Em patrulhamento, identificaram o veículo e realizaram a abordagem. No momento da abordagem, o veículo era conduzido pelo réu. Indagado, o réu confessou a prática do crime juntamente com mais dois indivíduos. Afirmou que não desceu do veículo, ficou apenas aguardando como motorista. Após, deixou os dois indivíduos no bairro Areião, junto com os pertences das vítimas. O réu foi conduzido à delegacia. Em sede policial, foi reconhecido pelas vítimas como sendo o assaltante que conduzia o veículo no momento da

empreitada criminosa. Não conhecia o réu anteriormente. A mãe do réu compareceu na delegacia e afirmou que ele trabalhava em um Hotel como gerente (fls. 170). No mesmo sentido, os depoimentos prestados pelos policiais militares em sede policial, momento mais próximo dos fatos (fls. 02 e 03). Ressalte-se que os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, pois não se pode presumir a intenção de incriminar falsamente os acusados da prática de delito, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial. Ademais, não restou comprovada qualquer razão concreta de suspeição.

A propósito, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça que:

"[...] os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, [...]". (STJ, HC 496335 / SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 02/04/2019, Dje 08/04/2019.)

"[...] O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova [...]" (STJ, HC 471082 / SP, Rel. Ministro Felix Fischer, j. 23/10/2018, Dje. 30/10/2018).

Como se vê, a autoria do réu restou comprovada nos autos.

As provas produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, tornam evidente a materialidade e a autoria delitiva do réu de forma inequívoca. As vítimas discorreram com precisão toda a conduta criminosa praticada pelo réu e seus comparsas, inclusive as ameaças que sofreram. E as declarações das vítimas foram corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do réu, notando-se que o réu confessou informalmente para os policiais a autoria delitiva.

Assim, as provas dos autos tornam evidente a autoria do réu. O acusado foi detido pelos policiais militares, momentos após os fatos, conduzindo o veículo descrito pelas vítimas. Ainda, tanto em sede policial, quanto em juízo, foi reconhecido pelos ofendidos como sendo o assaltante que dirigia o veículo durante a empreitada criminosa, notando-se que, em sede policial, as vítimas também reconheceram com certeza o carro apreendido como sendo o veículo conduzido pelo réu durante a empreitada criminosa.

Destaco que o depoimento da testemunha de defesa Márcio Miranda Filho não foi capaz de abalar as declarações das vítimas e os depoimentos dos policiais, sendo que a testemunha apenas narrou aspectos sobre os antecedentes do acusado (fls. 170).

Logo, a versão exculpatória apresentada pelo réu em sede judicial não convence. As declarações das vítimas deixam evidente a autoria do réu. Sem dúvida, o acusado praticou o crime de roubo juntamente com seus comparsas e sua conduta foi essencial na prática delitiva, pois ficou aguardando seus comparsas para garantir a fuga de todos, restando evidente a divisão de tarefas na prática do delito.

Assim, ao contrário do alegado pela defesa, as provas demonstraram de forma firme e segura a autoria do réu na prática do delito de roubo.

No que tange às causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, restaram comprovadas nos autos.

Considerando as declarações das vítimas, inequívoco que o crime de roubo foi praticado mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo. As vítimas relataram de forma detalhada a ação criminosa e a utilização de arma de fogo por um dos assaltantes.

Destaco que para o reconhecimento da causa de aumento é desnecessária a apreensão da arma de fogo, desde que a causa de aumento seja provada por outros meios de prova, como no presente caso.

Neste sentido:

"(...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento

de testemunhas (...) (STJ, HC 475694 / SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, julgado em 23/04/2019, Dje 30/04/2019).

Também, restou comprovado nos autos, que o réu agiu em conluio e mediante prévio ajuste com outros dois indivíduos não identificados, estando demonstrado o concurso de agentes.

Importante destacar que, se a palavra da vítima tem valor para comprovação de autoria, com muito mais razão para confirmar as causas de aumento, quando suas declarações são claras e seguras, como no presente caso.

O delito de roubo restou configurado na sua forma consumada, tendo em vista que os bens subtraídos não foram recuperados. Deve-se destacar que o crime de roubo consuma-se quando o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, como no presente caso.

Por fim, é evidente que as provas demonstraram que, em um só contexto fático, o acusado subtraiu objetos de ao menos duas vítimas. Deverá responder, portanto, por dois crimes de roubo em concurso formal, nos termos do artigo 70, "caput", do Código Penal. Constata-se que mediante uma ação o agente lesionou ao menos dois patrimônios.

Assim, comprovadas materialidade e autoria, definida a conduta do réu, impõe-se a procedência da ação penal.

Passo à dosimetria da pena:

Na primeira fase, considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal, que o réu agiu com dolo normal à espécie e as circunstâncias e consequências do delito não extrapolaram os limites inerentes ao próprio tipo penal, fixo a pena-base no mínimo legal: 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ante a presença da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h" do Código Penal (crime cometido contra pessoa com mais de 60 anos, haja vista que dentre as vítimas estava um senhor de 65 anos de idade), elevo a reprimenda em 1/6, perfazendo em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11(onze) dias-multa.

Na terceira fase estão presentes as causas de aumento relativas à grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I do Código Penal) e concurso de agentes (artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal). No entanto, atenta ao artigo 68, parágrafo único do Código Penal, aplico somente a causa de aumento relativa ao emprego da arma de fogo e elevo a pena fixada em 2/3, perfazendo a pena no montante de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Considerando o concurso formal, elevo a pena em 1/6, perfazendo a reprimenda em 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Destaco que, em relação ao cálculo do aumento da pena em virtude do concurso formal, entende o Superior Tribunal de Justiça que:

"Quanto ao concurso formal, frise-se que, 'nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; ¼ para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações'." (STJ - AgRg no HC 500135 / PE - Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 16/06/2019, publicado em 25/06/2019).

Torno definitiva a pena.

Considerando a ausência de informações sobre a situação econômica do réu, fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal, sendo que o valor do dia multa deverá ser objeto de correção monetária, na forma do art. 49, § 2º, do Código Penal.

Fixo o regime fechado para início de cumprimento da pena por entender ser ele o adequado, em razão da maior gravidade do delito, cometido mediante o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes. Entendo que se trata do regime prisional que se amolda à conduta do réu.

Tratando-se de crime cometido mediante grave ameaça, incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e a suspensão da pena. Nos termos do artigo 387, § 2º, do CPP, considerando a pena aplicada ao réu e o

tempo da prisão provisória (preso desde 12 de setembro de 2022), verifica-se que não cumpriu 25% da pena (artigo 112, inciso III da Lei nº 7.210/84) e, portanto, não faz jus à progressão de regime.

Por fim, no que tange ao pedido de ressarcimento formulado pela acusação, entendo que a questão deve ser discutida na seara cível, com ampla defesa e contraditório sobre a questão específica do ressarcimento, que em nenhum momento foi discutida nestes autos entre as partes.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para o fim de CONDENAR Douglas de Jesus Teixeira, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma dos artigos 29, caput, e 70, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário do mínimo legal.

O acusado não poderá apelar em liberdade. Trata-se de crime extremamente grave que causa inúmeros malefícios à sociedade e em liberdade o réu poderá tornar a praticar condutas ilícitas. Ademais, se o réu aguardar o direito de recorrer em liberdade, poderá não ser encontrado para a aplicação da presente decisão, tornando-a inócua. Recomende-se o réu na prisão em que se encontrar.

Em relação ao veículo apreendido (marca Hyundai/Santa Fé V6, placas EAE5F03, ano 2007, cor preta - fls. 14/15), conquanto existam provas de que o veículo foi utilizado pelo réu para a prática dos crimes de roubo, não há evidências suficientes de que o veículo era utilizado de forma reiterada para o cometimento de crimes, consoante exige a jurisprudência para o decreto de perdimento em hipótese como a dos autos, não se havendo, de outro lado, incidência da regra do artigo 91, inciso II, alínea "a", do Código Penal, já que não se trata de bem cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito nem produto ou proveito do crime. Assim, defiro a restituição do veículo ao réu. Oficie-se à autoridade policial para que providencie a restituição do veículo ao réu sem ônus de eventuais taxas administrativas.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Guaruja, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA